

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5451/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง
นาย สุเทพ หรือ ทอก ถ้วย ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 213, มาตรา 225, มาตรา 227

โจทก์แยกฟ้องจำเลยกับ จ. มาเป็นสองสำนวน ข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ ศาลชั้นต้นรวมการพิจารณาและพิพากษาว่าจำเลยกับ ว.มีความผิดตามฟ้อง จำเลยเพียงผู้เดียวอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลย โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่พอพียงว่าจำเลยและ จ. เป็นคนร้าย ดังนี้ เนื่องจากเหตุที่จำเลย กับ จ.ถูกฟ้องเป็นเหตุเดียวกัน แม้จะถูกฟ้องเป็นคนละคดี แต่ศาลชั้นต้นรวมการพิจารณาพิพากษาเป็นคดีเดียวกันและเหตุที่ยกฟ้องเป็นเหตุในลักษณะคดีศาลฎีกามีอำนาจพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับ จ. ซึ่งมีได้อุทธรณ์ฎีกาด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213ประกอบด้วยมาตรา 225.

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาร่วมกันมากับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1722/2522 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายใจ วรรณบวร จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1722/2532 ของศาลชั้นต้นร่วมกันชิงทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 340 ตี และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 10 ปีให้คืนหรือใช้ราคา
ทรัพย์แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์ยังไม่มั่นคงพอที่จะรับฟังได้ว่า จำเลย
กับนายใจเป็นคนร้ายซึ่งเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปตามที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย แต่เนื่องจากเหตุที่จำเลย
กับนายใจถูกฟ้องเป็นเหตุเดียวกัน แม้จะถูกฟ้องเป็นคนละคดี แต่ศาลชั้นต้นรวม
พิจารณาพิพากษาเป็นคดีเดียวกัน และเหตุที่ยกฟ้องเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามี
อำนาจพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับนายใจซึ่ง มิได้อุทธรณ์ฎีกาได้ด้วยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับนายใจ วรรณบวร จำเลยในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1722/2532 ของศาลชั้นต้นด้วย.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ